

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 636/2530

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายปรีชา แสงสว่างวัฒนะ กับพวก

จำเลย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 153

ความว่า ในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น โจทก์ได้อ้างสำนวนคดีแพ่งของศาล
จังหวัดนครสวรรค์หมายเลขแดงที่ 473/2515, 474/2515, 518/2515 และ 125/2516
พร้อมสรรพเอกสารในสำนวน มาผูกพ่วงกับสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคดี
ในศาลชั้นต้น และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแต่เนื่องจากยังหาสำนวนไม่พบ ดังนั้นในวัน
นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 6 กรกฎาคม 2527 และวันที่ 28 สิงหาคม 2527 จึงไม่มี
สำนวนดังกล่าวมาประกอบการสืบพยานโจทก์ และเนื่องจากต้องดำเนินกระบวนการ
พิจารณาเป็นการด่วน ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินการสืบพยานโจทก์ไปก่อน
หากหาสำนวนพบเมื่อไรจะได้นำมาผูกติดกับสำนวนคดีนี้เป็นเหตุให้โจทก์ขาดพยาน
เอกสารสำคัญที่ทำให้พยานโจทก์ไม่น่าหนัก และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์
โดยอ้างว่าพยานโจทก์เบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานเอกสารประกอบว่าได้มีการ
ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน
เกินกว่า 30 วัน และเบิกความลอย ๆ ว่าได้อोनทรัพย์สินไปหมดแล้วแต่ไม่สืบว่าโอน
ไปให้ใคร ซึ่งพยานเอกสารดังกล่าวปรากฏอยู่ในสำนวนและสรรพเอกสารในสำนวนที่
โจทก์อ้างดังกล่าวข้างต้น บัดนี้ ได้ค้นพบสำนวนทั้งสี่ดังกล่าวแล้ว และได้ผูกติดกับ
สำนวนคดีนี้แล้วโจทก์จึงขอศาลฎีกาได้โปรดรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพิพากษา โดยโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ในศาลชั้นต้นและ
แถลงขออ้างสำนวนดังกล่าวมาผูกติดในการสืบพยานโจทก์ไว้และศาลชั้นต้นอนุญาต
แล้ว หากศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าอ้างเอกสารเพิ่มเติมโจทก์ก็ยินดีเสียค่าอ้าง
เอกสารตามระเบียบ แต่หากศาลฎีกาไม่รับฟังพยานเอกสารในชั้นฎีกา ก็โปรดรับคำ
ร้องของโจทก์รวมสำนวนไว้เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมายตาม
คำสั่งศาล (อันดับ 108)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด และ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย มาตรา 14

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 95)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103)

คำสั่ง

ตามคำร้องของโจทก์ พอเข้าใจได้ว่า โจทก์ขอให้ศาลฎีการับเอาสำนวนทั้งสี่ตามคำร้อง(ที่ศาลชั้นต้นผูกโยงติดมามีเพียง 3 สำนวน) ซึ่งโจทก์อ้างเป็นพยานไว้ตั้งแต่ในศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วแต่เพิ่งจะค้นหาสำนวนดังกล่าวพบนั้น เข้ามาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ด้วยศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้อ้างสำนวนเหล่านั้นเป็นพยานหลักฐานไว้แล้วโดยชอบ จึงให้ถือว่าสำนวนคดีดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ตามคำร้องของโจทก์ ส่วนค่าอ้างเอกสารนั้น ปรากฏว่าโจทก์เสียค่าอ้างเอกสารไว้ในอัตราสูงสุด 200 บาทแล้ว จึงไม่ต้องเสียค่าอ้างเอกสารอีก

ตามคำร้องของโจทก์ พอเข้าใจได้ว่า โจทก์ขอให้ศาลฎีการับเอาสำนวนทั้งสี่ตามคำร้อง(ที่ศาลชั้นต้นผูกโยงติดมามีเพียง 3 สำนวน) ซึ่งโจทก์อ้างเป็นพยานไว้ตั้งแต่ในศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วแต่เพิ่งจะค้นหาสำนวนดังกล่าวพบนั้น เข้ามาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ด้วยศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้อ้างสำนวนเหล่านั้นเป็นพยานหลักฐานไว้แล้วโดยชอบ จึงให้ถือว่าสำนวนคดีดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ตามคำร้องของโจทก์ ส่วนค่าอ้างเอกสารนั้น ปรากฏว่าโจทก์เสียค่าอ้างเอกสารไว้ในอัตราสูงสุด 200 บาทแล้ว จึงไม่ต้องเสียค่าอ้างเอกสารอีก

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ